广西壮族自治区人民代表大会常务委员会关于批准《南宁市大明山保护管理条例》的决定

（2018 年 5 月 31 日广西壮族自治区第十三届人民代表大会常务委员会第三次会议通过）

广西壮族自治区第十三届人民代表大会常务委员会第三次会议决定：批准南宁市第十四届人民代表大会常务委员会第十次会议通过的《南宁市大明山保护管理条例》，由南宁市人民代表大会常务委员会公布施行。

南宁市大明山保护管理条例

（2018 年 1 月 18 日南宁市第十四届人民代表大会常务委员会第十次会议通过

2018 年 5 月 31 日广西壮族自治区第十三届人民代表大会常务委员会第三次会议批准）

目　　录

第一章　总　　则
第二章　规划与保护
第三章　开发与利用
第四章　法律责任
第五章　附　　则

第一章　总　　则

第一条　为了保护大明山生态环境，合理利用大明山资源，推进生态文明建设，促进人与自然和谐发展，根据《中华人民共和国自然保护区条例》等有关法律、法规，结合本市实际，制定本条例。

第二条 大明山的保护管理等各项活动，适用本条例。

大明山国家级自然保护区、龙山自治区级自然保护区大明山片区的保护管理适用《中华人民共和国自然保护区条例》等有关法律、法规的规定。相关法律、法规没有规定的，适用本条例的有关规定。

第三条 本条例所称大明山，是指大明山坡底线之上的围合区域，由大明山国家级自然保护区、龙山自治区级自然保护区大明山片区（以下统称自然保护区）和生态保护地带组成（见附图），具体范围由依法批准的大明山保护总体规划确定。

生态保护地带内可以根据需要设立自然保护小区。

第四条 大明山的保护管理坚持科学规划、保护优先、严格管理、永续利用的原则。

第五条 市人民政府建立大明山保护管理协调机制，协调解决大明山保护管理中的重大问题。

大明山保护管理机构承担大明山生态环境保护的综合协调工作，负责自然保护区、自然保护小区的具体保护管理工作，履行本条例规定的职责和市、大明山所在地的县（区）人民政府授予的其他职责。

大明山所在地的县（区）人民政府及其有关部门、乡（镇）人民政府，按照属地管理原则，负责生态保护地带（自然保护小区除外）的具体保护管理工作。

市环保、林业、国土、规划、水利、旅游等有关部门在各自

职责范围内做好大明山保护管理的相关工作。

第六条 市、大明山所在地的县（区）人民政府应当将大明山保护管理工作纳入国民经济和社会发展规划，在财政预算中安排大明山保护资金，加大对大明山生态保护工作的投入。

建立多种投融资机制，加大社会资金对大明山生态保护工作的投入。

鼓励社会组织和个人积极参与大明山生态保护公益活动。

第七条 大明山所在地的村民委员会应当配合做好大明山生态保护工作，鼓励村民委员会将大明山生态保护纳入村规民约中。

第八条 市、大明山所在地的县（区）人民政府应当建立健全生态保护补偿机制，对因生态保护受到损失的单位和个人给予补偿，并根据经济社会发展适时提高补偿标准。具体办法由市人民政府制定。

第九条 市人民政府应当建立健全大明山生态保护绩效考核制度，实行自然资源离任审计和生态环境损害责任终身追究制度。

第十条 根据经济社会发展和大明山生态保护的需要，大明山所在地的县（区）人民政府可以组织大明山内的居民搬迁。

第十一条 每年九月为大明山生态保护宣传月。

市级各有关部门、大明山保护管理机构、大明山所在地的县（区）、乡（镇）人民政府以及中小学校应当开展丰富多样的大

明山生态保护宣传活动。

广播、电视、报刊、网络等媒体应当加强对大明山生态保护的宣传，普及生态文化，增强社会公众生态文明意识。

第二章　规划与保护

第十二条　大明山保护管理机构应当会同市规划、环保、国土、林业、水利、旅游等有关部门以及大明山所在地的县（区）人民政府，组织编制大明山保护总体规划和详细规划，报市人民政府审批后公布实施。

市人民政府批准大明山保护总体规划和详细规划前，应当提请市人民代表大会常务委员会审议，并对审议意见进行研究处理。

大明山保护总体规划应当自本条例公布之日起二年内完成编制、报批和公布工作。

第十三条　大明山保护总体规划的编制，应当落实绿色发展理念，体现人与自然和谐相处、区域协调发展和经济社会全面进步的要求，突出大明山的自然特性和人文特色，并与自然保护区规划相衔接。

第十四条　大明山内村庄的规划，以及涉及大明山的各类区域规划、专项规划应当符合大明山保护总体规划、自然保护区规划的要求，并依法进行规划环境影响评价。各类区域规划、专项规划之间应当相互衔接，推进多规合一。

禁止在自然保护区内规划布点新的村庄。

第十五条 大明山内村庄的规划和设计，应当体现地方风情和壮乡特色，并与生态环境相协调。

大明山内的建设项目，应当结合大明山自然风貌、历史文化，突出民族及地方特色，在建设项目的选址、规模、体量、高度、色彩、风格等方面与周围环境相协调。

大明山周边村镇的规划和建设，以及旅游开发等项目，建筑高度不得破坏大明山山际线，体量、风格等应当与大明山生态环境相协调。

第十六条 生态保护地带内野生动物栖息地、野生植物集中分布区、主要河流源头和重要水库、湖泊（已经划定为饮用水水源保护区的除外），以及其他具有特殊保护、科学研究价值的区域，经市人民政府批准，可以设立自然保护小区。

建立自然保护小区应当与权属人协商一致，并经第三方专业机构评估后，由大明山保护管理机构向市人民政府申报，经市人民政府批准后向社会公布。

第十七条 大明山保护管理机构、大明山所在地的县（区）人民政府应当采取措施，保护大明山生物多样性。

大明山保护管理机构应当对大明山内的自然资源进行调查、建立档案，并组织开展环境监测。

第十八条 大明山保护管理机构应当加强自然保护区科普基地（展厅、展馆）建设，完善科普设施设备，强化科普功能，

普及科普知识。

第十九条 大明山保护管理机构和大明山所在地的县（区）人民政府应当在自然保护区、自然保护小区和大明山边界统一设置界桩、界碑等保护标识和保护设施。任何组织和个人不得擅自移动、毁损标识和设施。

第三章 开发与利用

第二十条 在自然保护区的核心区和缓冲区内，不得建设任何生产设施。在自然保护区的实验区内，不得建设污染环境、破坏资源或者景观的生产设施。

禁止任何人进入自然保护区的核心区。因科学研究的需要，必须进入核心区从事科学研究观测、调查活动的，应当依法取得许可。

禁止在自然保护区的缓冲区开展旅游和生产经营活动。因教学科研的目的，需要进入从事非破坏性的科学研究、教学实习和标本采集活动的，应当依法取得许可。

禁止开设与自然保护区保护方向不一致的参观、旅游项目。

禁止在自然保护区内进行砍伐、放牧、狩猎、捕捞、采药、开垦、烧荒、开矿、采石、挖沙等活动，法律、行政法规另有规定的除外。

第二十一条 自然保护小区以生态保护为主，除生态保护修复工程和不损害生态系统的生产生活设施改造外，禁止其他开发

建设，禁止引进外来物种。

生态保护地带除自然保护小区外，可以进行必要的村镇建设和生态旅游开发，但应当严格控制开发建设活动的范围和规模，并禁止建设工业项目和对生态环境影响较大的项目。

第二十二条 在大明山内进行建设，应当严格按照经依法批准的规划实施。

大明山内的开发建设项目（村民住宅建设除外），由大明山保护管理机构或者大明山所在地的县（区）人民政府报市人民政府批准后办理立项等有关手续。

村民住宅建设按照城乡规划等有关法律法规规定办理审批手续。

第二十三条 严格控制大明山内建筑高度。自然保护区内新建建筑不得超过12米，标志性、轮廓式建筑不得超过15米。生态保护地带内新建建筑不得超过15米，标志性、轮廓式建筑不得超过18米。

第二十四条 大明山内的建设项目，应当依法进行地质灾害评估，落实环境保护和水土保持“三同时”制度。

施工单位应当采取有效措施，保护施工场地周边环境，不得随意倾倒建筑垃圾和其他废弃物。施工完成后，应当及时清理场地，造成生态环境污染和损坏的，应当限期修复。

第二十五条 大明山保护管理机构应当会同市水利、环保等部门编制大明山水资源开发利用规划，报市人民政府批准后公布

实施。

开发利用大明山水资源，应当符合大明山水资源开发利用规划。

涉及水资源利用的新开发项目，开发单位应当征求大明山保护管理机构和利害关系人意见，并评估该项目对生态环境和下游居民生产生活用水的影响，村民自用简易饮水设施除外。

第二十六条 除城镇公共供水项目和村民饮用水项目外，大明山内禁止新（扩）建其他饮用水生产场所。确需利用大明山水资源进行饮用水生产的，应当将生产场所建设在大明山外。

除城镇公共供水项目和村民饮用水项目外，大明山内已有的饮用水项目的生产场所应当逐步迁出大明山。

第二十七条 大明山内旅游景区（点）或者乡村旅游经营地，应当加强旅游公共厕所、生活垃圾和污水处理等设施的建设和改造，加快推进生活垃圾和污水的统一处置。

新建的旅游景区（点）或者乡村旅游经营场所或者设施，应当按规定建设或者配备污染防治设施，实现污染物达标排放。

第二十八条 在大明山内开展科研、考察、旅游、体育或者影视剧、广告拍摄等活动，不得破坏自然资源和生态环境。

第二十九条 旅游景区（点）内的旅游、休闲设施和服务网点应当统一规划、合理布局、规范设置。

从事经营、服务的单位和个人应当确保经营场所建（构）筑物、设施及场地整洁干净，不得乱搭建、乱摆放。

临时摆摊经营的，应当在指定时间、区域内经营。

第三十条 进入旅游景区（点）的机动车辆，应当按照指定线路行驶，并在规定地点停放。

自然保护区内的旅游景区（点）应当使用新能源车辆运送游客。其他旅游景区（点）应当逐步采用新能源车辆运送游客。

第三十一条 根据区域生态环境承载能力，大明山保护管理机构、县（区）人民政府可以分别对自然保护区和自然保护小区、旅游景区（点）采取临时封闭、限制或者禁止社会车辆进入等措施；相关措施除紧急情况外，应当提前向社会公布。

第三十二条 在大明山内举办大型群众性活动，应当依法报公安机关批准。涉及自然保护区的，公安机关在批准前应当征求大明山保护管理机构的意见。

公安机关作出的行政许可决定，应当同时抄送大明山保护管理机构和相关县（区）环境保护主管部门。

活动举办单位应当落实环境保护措施，在活动结束后五日内拆除临时搭建的设施，并清理现场、恢复环境。

第三十三条 自然保护区、自然保护小区和旅游景区（点）内禁止设置高杆广告。

自然保护区和自然保护小区内设置其他户外广告的，由大明山保护管理机构负责审批。生态保护地带内的旅游景区（点）设置其他户外广告的，由大明山所在地的县（区）户外广告设置行政主管部门负责审批。

第三十四条 在自然保护区和自然保护小区、旅游景区（点）和市人民政府划定的其他区域内，车辆运输垃圾、渣土、砂石等散装、流体物料的，应当采取密闭或者覆盖等措施，不得洒漏。

第三十五条 除矿泉水开采外，大明山内禁止新设采矿权、商业性探矿权。

实行现有矿业权退出补偿机制。根据区域生态环境承载能力和环境保护的需要，对未到期的矿业权依法补偿后要求其限期退出。

开发矿产资源造成生态环境破坏和地质灾害隐患的，开发单位应当依法承担治理和赔偿责任。不履行治理责任或者治理不符合要求的，由有关行政主管部门组织代为治理，所需费用由开发单位承担，无法确定责任人的，由县级以上人民政府负责矿山环境污染治理和生态恢复。

第三十六条 自然保护区、自然保护小区和旅游景区（点）内禁止下列行为：

（一）随地吐痰、便溺，乱扔果皮、纸屑、烟蒂、饮料包装等废弃物；

（二）破坏景物和公用设施；

（三）在建（构）筑物、标识（牌）、树木上乱涂写、乱刻画、乱张贴、乱悬挂等；

（四）销售、燃放烟花爆竹或者孔明灯，在非指定区域野外

用火、焚烧香蜡纸烛；

（五）非法揽客、非旅游景区（点）经营者擅自圈占景点收费；

（六）其他影响环境卫生、旅游安全和秩序的行为。

第三十七条 禁止在下列区域新（改、扩）建坟墓：

（一）大明山国家级自然保护区；

（二）龙山自治区级自然保护区大明山片区核心区及其他国有林地；

（三）自然保护小区、旅游景区（点）；

（四）市人民政府禁止的其他区域。

鼓励规划和建设农村公益性墓地，提倡文明祭祀。

第四章 法律责任

第三十八条 违反本条例规定的行为，法律法规已有法律责任规定的，从其规定。

违反本条例规定的其他行为，在自然保护区、自然保护小区内由大明山保护管理机构负责处罚，在其他区域内由大明山所在地的县（区）有关行政主管部门、乡（镇）人民政府或者其委托的乡镇综合执法机构负责处罚。

第三十九条 违反本条例第十九条规定，擅自移动、毁损保护标识和设施的，由大明山保护管理机构责令改正、赔偿损失，处一百元以上五千元以下罚款。

第四十条 违反本条例第二十一条第一款规定，引进外来物种的，由大明山保护管理机构没收外来物种和违法所得，并处二千元以上一万元以下罚款；情节严重的，处一万元以上五万元以下罚款。

第四十一条 违反本条例第二十八条规定，开展活动破坏自然资源和生态环境的，由大明山保护管理机构或者县（区）有关行政主管部门责令限期恢复原状或者采取其他补救措施，处二千元以上二万元以下罚款；情节严重的，处二万元以上十万元以下罚款；情节特别严重的，处十万元以上五十万元以下罚款。

第四十二条 违反本条例第二十九条第二款、第三款规定的，由大明山保护管理机构、乡（镇）人民政府或者其委托的乡镇综合执法机构责令改正，处五百元以上三千元以下罚款。

第四十三条 违反本条例第三十条第一款规定，机动车辆不按照指定线路行驶或者不在规定地点停放的，由大明山保护管理机构或者公安机关交通管理部门责令改正，处警告或者二十元以上二百元以下罚款。

第四十四条 违反本条例第三十二条第三款规定，不落实环境保护措施或者活动结束后五日内不拆除临时搭建设施、不清理现场或者恢复环境的，由大明山保护管理机构或者县（区）环境保护行政主管部门处五千元以上二万元以下罚款；情节严重的，处二万元以上十万元以下罚款。

第四十五条 违反本条例第三十三条第一款规定，设置高杆

广告的，由大明山保护管理机构或者县（区）户外广告设置行政主管部门责令限期拆除，处一万元以上五万元以下罚款；情节严重的，处五万元以上十万元以下罚款。

违反本条例第三十三条第二款规定，未经批准设置其他户外广告的，由大明山保护管理机构或者县（区）户外广告设置行政主管部门责令限期改正，属于条幅、充气物的，处二百元以上二千元以下罚款；属其他类型的，按违法设置的户外广告面积每平方米处一百元以上五百元以下罚款；有违法所得的，没收违法所得。

第四十六条 违反本条例第三十四条规定，运输车辆未按规定采取密闭或者覆盖等措施的，由大明山保护管理机构或者县（区）城乡容貌环境卫生行政主管部门责令改正，处二千元以上二万元以下罚款。

第四十七条 违反本条例第三十六条规定的，按下列规定进行处罚：

（一）违反第一项规定的，由大明山保护管理机构、乡（镇）人民政府或者其委托的乡镇综合执法机构责令改正，处五十元以上二百元以下罚款。

（二）违反第三项规定的，由大明山保护管理机构、乡（镇）人民政府或者其委托的乡镇综合执法机构责令清除，没收与违法行为有关的物品，对违法行为人按每处一百元以上一千元以下处以罚款；指使他人张贴、刻画、涂写、悬挂的，按对违法

行为人的罚款数额的五倍处以罚款。

（三）违反第五项规定的，由大明山保护管理机构或者县（区）旅游行政主管部门责令改正，对单位处二千元以上二万元以下罚款，情节严重的，处二万元以上五万元以下罚款；对个人处五百元以上一千元以下罚款，情节严重的，处一千元以上一万元以下罚款。

第四十八条 违反本条例第三十七条第一款规定，新（改、扩）建坟墓的，由大明山保护管理机构或者县（区）民政主管部门责令停止违法行为或者限期迁移，处每座坟墓五千元以上二万元以下罚款。

第四十九条 大明山保护管理机构和相关行政主管部门及其工作人员未按本条例规定履行或者不适当履行职责，按有关规定追究行政过错责任。

第五章 附 则

第五十条 本条例下列用语的含义：

（一）大明山国家级自然保护区，前身是1958年成立的大明山林场，1981年经自治区人民政府批准建立保护区，2002年经国务院批准建立森林生态系统类型的国家级自然保护区，总面积为16994公顷，以保护多样性山地森林生态系统以及珍稀濒危特有动植物资源为主要保护对象。

（二）龙山自治区级自然保护区，2003年经自治区人民政府

批准建立森林生态系统类型的自治区级自然保护区，总面积10749公顷，包括大明山片区（8342公顷）和东红湿地片区(2407公顷)，以猕猴和珍贵药用植物等野生动植物及石灰岩生态系统为主要保护对象。

（三）坡底线，是指以大明山山脉主体坡面往下延伸至坡度突变的折坡处为基准形成的、山体与周边丘陵台地两大地貌的分界线。

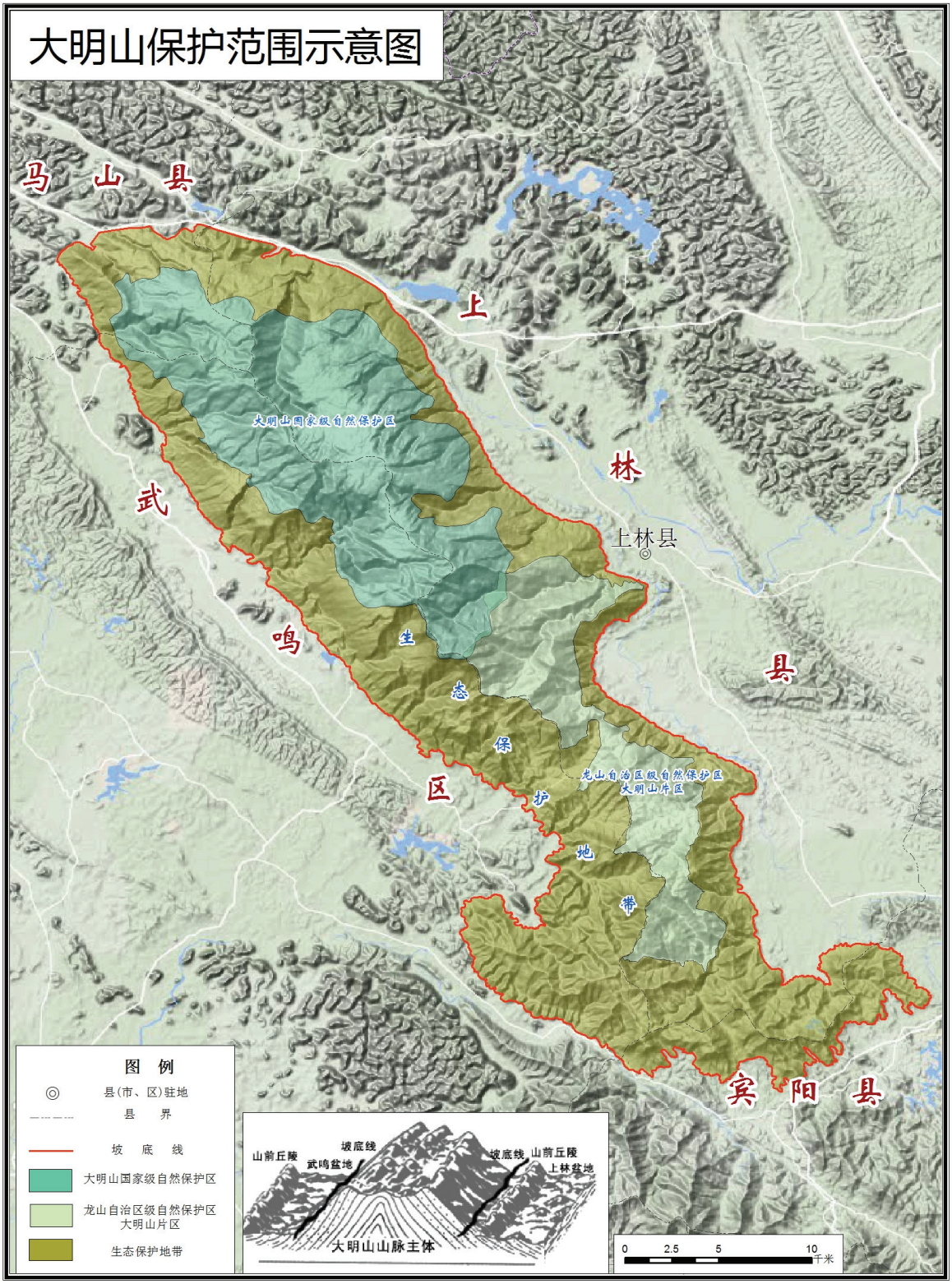
（四）生态保护地带，是指大明山坡底线以上的区域中，除大明山国家级自然保护区和龙山自治区级自然保护区大明山片区外的其他区域。

（五）自然保护小区，是指在生态保护地带内经批准建立，旨在对野生动物栖息地、野生植物集中分布区、主要河流源头和重要水库、湖泊（已经划定为饮用水水源保护区的除外），以及其他具有特殊保护、科学研究价值的区域进行特别保护的小区。

（六）山际线，是指山体的轮廓线。

第五十一条 本条例自2018年8月1日起施行。

附图



制图单位：广西壮族自治区林业勘测设计院　　制图时间：2017年12月

南宁市人大常委会
关于《南宁市大明山保护管理条例》的说明

——2018 年 5 月 29 日在广西壮族自治区第十三届
人民代表大会常务委员会第三次会议上

自治区人大常委会：

南宁市第十四届人民代表大会常务委员会第十次会议审议通过了《南宁市大明山保护管理条例》（以下简称条例），并依法报请自治区人大常委会批准。现将条例的有关情况作如下说明：

一、条例制定的必要性

大明山地跨马山、上林、宾阳、武鸣四县（区），面积约 640 平方公里，是广西中南部最高的山体，其中包含大明山国家级自然保护区（16994 公顷，约 170 平方公里）和龙山自治区级自然保护区大明山片区（8342 公顷，约 83 平方公里），具有比较完整的自然生态系统，是全球同纬度地区少有的生物多样性较为丰富的地区，也是生态旅游资源较为丰富的地区，1996 年被世界自然基金会认定为中国 40 处具有全球意义的自然保护区之一，生态意义重大，开发潜力巨大。多年来，大明山依托自然保

护区的建设，其自然资源和生态系统得到了较好的保护。同时，随着“环大明山旅游圈”的概念推广、“南宁市首府后花园”的名片建立，在自然保护区实验区及其外围区域，旅游开发初具规模且发展迅猛。但是，由于大明山分属四个县（区）和两个自然保护区管理机构管辖，缺乏统一协调，造成保护和利用规划不统一、管理关系不顺畅、管理机制不完善、执法尺度不一致等一系列问题，极大地妨碍了大明山生态资源的有效保护及其各项建设的有序发展。特别是在两个自然保护区之外的区域，其保护和利用尚缺乏比较有针对性和可操作性的法律规范。为此，制定单独的地方性法规，对于统筹做好大明山的保护和利用，实现大明山生态保护和资源利用的有效平衡、和谐发展，十分必要和紧迫。

二、条例制定的过程

条例于2015年列入市人大常委会年度立法计划项目，并于当年9月由市人民政府提请审议，2018年1月表决通过，是近年来我市人大常委会立法历时较长的一件法规。条例的制定过程是深入推进科学立法、民主立法，调动各方力量、凝聚各方智慧的过程。由于条例制定一开始就面临着如何科学确定保护范围、平衡严格生态保护与有效开发利用之间的关系，以及如何处理好市与县（区）之间、相关县（区）之间、相关县（区）与大明山国家级自然保护区管理局之间的管理体制和管理权限等一系列复杂问题，各方面认识程度不同、意见分歧比较大。为了确保立法

的科学性、民主性，市委对条例的重大问题进行了专题研究，市人大常委会就条例的适用范围、管理体制、需要设立的主要法律规范及可能会对经济产生的影响等问题，多次与市人民政府及有关部门、单位进行研究，多次到大明山所在的县（区）、乡（镇）和村民委员会听取基层意见，多次到大明山进行实地考察，多次召开专家论证会、立法协调会等进行论证协商，多次公布法规草案向社会公开征求意见。同时，市人大常委会还委托自治区林业勘测设计院就大明山保护范围的划定及其利弊进行专题研究。经过努力，各方面形成了共识，使条例得以顺利表决通过。

三、条例制定的依据

条例主要依据《中华人民共和国环境保护法》《中华人民共和国自然保护区条例》等法律、行政法规，参照《广西壮族自治区南宁青秀山保护条例》《南宁市城乡容貌和环境卫生管理条例》以及《三江源国家公园条例（试行）》《陕西省秦岭生态环境保护条例》等地方性法规，以及《广西壮族自治区森林和野生动物类型自然保护小区建设管理办法》等文件制定。

四、条例的主要内容

条例的制定认真贯彻绿色发展理念，秉持“科学规划、保护优先、严格管理、永续利用”的保护管理原则设定相关法律规范。

（一）合理确定适用范围

条例第三条规定，本条例所称大明山，是指大明山坡底线之

上的围合区域，由大明山国家级自然保护区、龙山自治区级自然保护区大明山片区和生态保护地带组成，具体范围由依法批准的大明山保护总体规划确定。这样规定，主要考虑到以下因素：一是，大明山国家级自然保护区、龙山自治区级自然保护区大明山片区是大明山的天然组成部分，更是大明山保护管理的重点区域。同时，在国家已有的法律规定基础上，条例还将补充设立一些更严格的保护管理规范。因此，将这两个自然保护区纳入适用范围是必然的、必要的。二是，在大明山坡底线之上，除了这两个自然保护区之外，还有超过60%的区域，既是自然保护区的天然屏障，其中有的是珍贵植物种质资源区、动物栖息地和水库、湿地、河流的重要分布区，又是人类活动（特别是旅游和当地居民生产生活活动）比较频繁的区域，是平衡大明山保护和利用关系的关键区域。从大明山保护管理的整体性、有效性考虑，应当将这个区域纳入适用范围（条例定性为“生态保护地带”）。三是，由于历史的原因，在自然坡底线之上还世居着不少居民，如果将这部分完全纳入适用范围，不仅不符合居民当前正常的生产生活实际，不利于今后的建设发展，也不利于条例设立的严格保护制度的实施。因此，条例所称的“坡底线”不是自然意义上而是法律意义上的概念，具体的“坡底线”将以自然界线为基础，充分兼顾大明山保护管理和各方面的实际需要，在编制大明山保护总体规划时划定。

（二）确立统分结合的管理体制

按照现行管理体制，大明山管委会和龙山自然保护区管理处

分别对大明山自然保护区和龙山自然保护区进行管理（大明山管委会是直属于市人民政府的事业单位，龙山自然保护区管理处是上林县农林水利局的二层机构），同时，大明山所在地的县（区）、乡（镇）人民政府履行属地管理职责。实践证明，这种多头管理、分散执法的做法，对大明山进行整体保护管理的立法目的将难以实现。为此，条例第五条确定了由市人民政府统筹协调，建立统一的大明山保护管理机构，负责两个自然保护区、自然保护小区的具体管理工作；生态保护地带的其他区域，则实行属地管理的统分管理体制。这样规定，既符合国家公园体制改革的方向（即采用一个机构统一管理的模式），又有利于整合管理资源、明晰管理职责，充分调动各方面保护和利用大明山的积极性，实现对大明山保护管理工作的新提升。

（三）强化规划的引领作用

针对大明山保护管理缺乏整体性规划，各方面各施其政的问题，条例强调规划先行，在第二章第十二条至第十五条，对大明山保护总体规划和详细规划的编制主体、编制程序、编制原则、编制时限等作了具体规定，特别是关于市人民政府批准大明山保护总体规划和详细规划前，应当提请市人大常委会审议，并对审议意见进行研究处理，以及总体规划应当自本条例公布之日起二年内完成编制、报批和公布工作等规定，强化了对规划编制的刚性监督，有利于规划的及时出台和正确体现立法本意。同时规定，大明山内村庄的规划以及涉及大明山的各类区域规划、专项

规划应当符合大明山保护总体规划和自然保护区规划的要求，依法进行规划环境影响评价并相互衔接，推进多规合一。此外，还禁止在自然保护区内规划布点新的村庄。

（四）实行分区区别保护管理

由于国家对自然保护区的保护管理已有立法，因此条例第二条规定，大明山内两个自然保护区的保护适用《中华人民共和国自然保护区条例》等有关法律法规的规定，实行最严格的保护管理制度。在此基础上，在不违反上位法的前提下，条例按照保护优先及保护促进利用的原则，着重围绕自然保护区实验区和生态保护地带的保护和开发利用，从以下几个方面设定法律规范：

1. 规范项目及村镇建设风貌。目前，在大明山范围内及其毗邻地区有大明山风景旅游区等多个已建、在建或计划建设的风景区，还有相当数量的村民居住，旅游开发和村镇建设是大明山开发利用的主要方式，对大明山的风貌产生直接影响。为此，条例第十五条对大明山内及周边村镇的规划、设计、建设以及旅游开发项目等涉及风貌的建设要求，作了原则规定。第二十三条对大明山内建筑高度的控制、第三十三条对大明山内的户外广告设置作了规定，进一步强化对大明山风貌的保护。

2. 明确自然保护小区的设立。针对生态保护地带内存在的野生动物栖息地、野生植物集中分布区、主要河流源头和重要水库、湖泊，以及其他具有特殊保护、科学研究价值的区域，条例

第十六条规定，经市人民政府批准，可以在上述区域设立自然保护小区进行特殊保护。

3. 严格控制开发建设。无序、过度的开发建设是造成生态环境破坏的主要因素，为此，条例在第三章“开发与利用”的首条（第二十条）对自然保护区的限制和禁止性活动作出规定；第二十一条规定，自然保护小区以生态保护为主，除生态保护修复工程和不损害生态系统的生产生活设施改造外，禁止其他开发建设，禁止引进外来物种。生态保护地带（除自然保护小区外）内可以进行必要的村镇建设和生态旅游开发，但应当严格控制开发建设活动的范围和规模，并禁止建设工业项目和对生态环境影响较大的项目；第二十六条规定，除城镇公共供水项目和村民饮水用项目外，大明山内禁止新（扩）建其他饮用水生产场所；除城镇公共供水项目和村民饮用水项目外，已有的饮用水项目的生产场所应当逐步迁出。第三十五条规定，除矿泉水开采之外，大明山内禁止新设采矿权、商业性探矿权；根据区域生态环境承载能力和环境保护的需要，对未到期的矿业权依法补偿后要求其限期退出。

4. 严格开发建设项目审批。为了进一步加强大明山内开发建设项目的管理，提升大明山旅游品质，避免无序或者低层次开发，条例第二十二条参照青秀山的保护管理，明确由市人民政府对开发建设项目进行把控的职责，规定针对大明山内的开发建设项目，由大明山保护管理机构或者大明山所在地的县（区）人

民政府报市人民政府批准后方可办理立项等有关手续；村民住宅建设按照城乡规划等有关法律法规规定办理审批手续。

5. 严格开发利用的环保责任。一是明确建设项目落实环境保护和水土保持“三同时”制度，施工单位不得造成环境污染和损坏（第二十四条）；二是建立大明山水资源开发利用规划制度、涉及水资源利用的新开发项目征求意见制度、环境影响评估制度（第二十五条）；三是完善旅游景区（点）的污染防治措施，提高旅游景区（点）经营活动的容貌和环境卫生要求（第二十九条）；四是规范机动车辆行驶和停放管理，推动使用新能源车辆（第三十条）；五是建立大型群众性活动审批及环境保护制度，明确物料密闭运输管理要求（第三十二条、第三十四条），等等。

6. 规范其他活动。鉴于没有上位法的具体规定，条例第三十六条针对自然保护区、自然保护小区和旅游景区（点）内常见的破坏生态环境、影响环境卫生和旅游秩序的一些行为作了禁止规定；第三十七条作出了禁止在特定区域新建、改建、扩建坟墓的规定。

（五）关于法律责任

依据《中华人民共和国自然保护区条例》《中华人民共和国风景名胜区条例》等行政法规，参照《广西壮族自治区南宁青秀山保护条例》《南宁市城乡容貌和环境卫生管理条例》《陕西省秦岭生态环境保护条例》等地方性法规规定，结合本市实际，

条例按照以下原则设立了法律责任规定。一是明确优先适用上位法的基本原则，对违反本条例规定的行为，法律法规已有法律责任规定的，从其规定；二是进一步明确执法主体。对违反本条例规定的其他行为，在自然保护区、自然保护小区内由大明山保护管理机构负责处罚，在其他区域内由大明山所在地的县（区）有关行政主管部门、乡（镇）人民政府或者其委托的乡镇综合执法机构负责处罚。

以上说明及条例文本，请予审议。

自治区人大法制委员会
关于《南宁市大明山保护管理条例》
审查情况的报告

——2018 年 5 月 29 日在广西壮族自治区第十三届
人民代表大会常务委员会第三次会议上

自治区人大法制委员会副主任委员　韦以明

自治区人大常委会：

南宁市第十四届人民代表大会常务委员会第十次会议于 2018 年 1 月 18 日审议通过了《南宁市大明山保护管理条例》(以下简称条例)，于 2 月 7 日报请自治区人大常委会批准。

收到条例文本后，自治区人大常委会法制工作委员会发函给自治区发展改革委、环境保护厅、水利厅、林业厅、旅游发展委等有关部门征求意见，在研究各方面意见的基础上，提出了初步审查意见。

5 月 3 日，自治区人大法制委员会召开会议，对条例进行合法性审查。法制委员会认为，条例适应了该市加强和改进大明山

生态保护和开发利用工作的需要，并提出如下审查意见：

一、关于条例相关条款未区分自然保护区不同区域保护管理要求的问题

条例第十四条、第十五条、第二十二条、第二十三条、第二十四条、第二十六条、第二十八条、第三十一条、第三十二条、第三十三条、第三十四条、第三十五条等共十二个条文将适用范围笼统表述为“大明山内”、“自然保护区内”。法制委员会认为，上述条款未对自然保护区的核心区、缓冲区等不同区域的保护管理要求区分表述，与《中华人民共和国自然保护区条例》第十八条、第二十六条、第二十七条、第二十八条、第二十九条、第三十二条关于自然保护区的核心区禁止任何单位和个人进入、缓冲区只准进入从事科学研究观测活动、禁止在缓冲区开展旅游和生产经营活动、在核心区和缓冲区内不得建设任何生产设施等规定不一致，容易产生歧义，建议修改。

二、关于在旅游景区（点）采取控制旅客数量等措施的实施主体

条例第十八条规定，县（区）旅游行政主管部门可以在旅游景区（点）采取控制旅客数量措施。法制委员会认为，该规定与《中华人民共和国旅游法》第四十五条第二款以及《广西壮族自治区旅游条例》第四十九条第二款关于当地人民政府是采取疏导、分流等措施的实施主体的规定不一致，建议修改。

三、关于违法建设项目的行政处罚

条例第三十九条对在生态保护地带、自然保护小区开展条例

禁止的项目建设的行为设置了行政处罚。法制委员会认为，该规定的处罚主体、处罚种类、处罚幅度，与《中华人民共和国城乡规划法》第六十四条、《中华人民共和国环境评价法》第三十一条的规定不一致，建议修改。

四、关于施工单位未采取措施保护周边环境等行为的行政处罚

条例第四十条对未及时清理施工场地或者违反规定倾倒建筑垃圾等废弃物的行为设置了行政处罚。法制委员会认为，该规定的处罚主体、处罚种类、罚款幅度，与《中华人民共和国大气污染防治法》第一百一十五条的规定不一致，建议修改。

五、关于新开发涉及水资源利用的项目未按规定征求意见并评估行为的行政处罚

条例第四十一条对新开发涉及水资源利用的项目未征求意见并评估的行为设置了行政处罚。法制委员会认为，该规定是对行政管理中间环节的工作要求，未按规定征求意见并评估的，应当不予批准其取水申请，不需单独设置行政处罚，建议修改。

六、关于对旅游景区（点）内机动车辆不按照指定线路行驶、不在规定地点停放的处罚主体

条例第四十四条规定，进入旅游景区（点）的机动车辆不按照指定线路行驶或者不在规定地点停放的，由大明山保护管理机构或者县（区）市容环境卫生行政主管部门实施行政处罚。法制委员会认为，该规定与《中华人民共和国道路交通安全法》第八十七条关于公安机关交通管理部门是道路交通安全违法行为的处罚主体的规定不一致，建议修改。

七、关于运输车辆未采取密闭或者其他防洒漏措施的行政处罚

条例第四十七条规定，运输车辆未采取密闭或者其他防洒漏措施的，由大明山管理机构或者县（区）市容环境行政主管部门实施行政处罚，对造成洒漏的车辆可以扣押。法制委员会认为，该规定的处罚幅度与《中华人民共和国大气污染防治法》第一百一十六条的规定不一致；规定大明山保护管理机构可以采取扣押的行政强制措施，与《中华人民共和国行政强制法》第十一条的规定相抵触，建议修改。

八、关于影响环境卫生、旅游安全和秩序行为的行政处罚

条例第四十八条规定，由大明山保护管理机构或者县（区）旅游行政主管部门对违反条例第三十五条规定的影响环境卫生、旅游安全和秩序行为实施行政处罚。法制委员会认为，该规定的处罚主体、处罚种类、处罚幅度，与《烟花爆竹安全管理条例》第三十六条和第四十二条、《价格违法行为行政处罚规定》第九条、《广西壮族自治区森林防火条例》第四十五条、《广西壮族自治区旅游条例》第六十条等上位法的规定不一致，建议修改。

根据法制委员会的审查意见，南宁市人大常委会对条例上述条款作了修改，于5月18日向自治区人大常委会报送了《关于对〈南宁市大明山保护管理条例〉进行调整的报告》。法制委员会认为，调整后的条例同宪法、法律、行政法规和自治区地方性法规不抵触，经本次常委会会议审查后，如对合法性问题无重大原则分歧意见，建议交付表决批准。

以上报告和条例文本，请予审议。

自治区人大法制委员会
关于《南宁市大明山保护管理条例》
审议结果的报告

——2018 年 5 月 31 日在广西壮族自治区第十三届
人民代表大会常务委员会第三次会议上

自治区人大常委会：

本次常委会会议对南宁市人大常委会报请批准的《南宁市大明山保护管理条例》（以下简称条例）进行了合法性审查。常委会组成人员普遍认为，条例同宪法和有关法律法规的规定不抵触，同意将条例交付本次常委会会议表决批准。法制委员会于 5 月 30 日上午召开会议，再次对条例进行合法性审查。法制委员会认为，条例同宪法、法律、行政法规和自治区地方性法规不抵触，建议交付本次常委会会议表决批准。

以上报告，请予审议。